

1501166-32.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2198302/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 12962045 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

7923/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2198302 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, ., Vila São Paulo - CEP 16015-560, Fone: (018)

2102-9510, Araçatuba-SP - E-mail: aracatuba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

REALIZADA VIRTUALMENTE ATRAVÉS DO MICROSOFT TEAMS

Processo Digital nº:

1501166-32.2020.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2198302/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 12962045 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

7923/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2198302 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

7923/20/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO APARECIDO DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Aos 18 de maio de 2022, às hora do 14:00h, na sala de audiência virtual, do Foro de Araçatuba, Comarca de Araçatuba, realizada através do sistema Microsoft Teams, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor SÉRGIO RICARDO BIELLA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Araçatuba/SP, comigo, Escrevente a seu cargo, ao final nomeada e assinado. Aberta a audiência com as formalidades de praxe, feito o pregão, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Doutor PROMOTOR FRANCISCO CARLOS BRITTO. Presente o autor do fato, FABIO APARECIDO DOS SANTOS, acompanhado de Defensor Público, o Doutor WILD AFONSO OGAWA FILHO. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "1- Ante o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06, efetivo, neste ato, a advertência ao réu. Assim, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu FABIO APARECIDO DOS SANTOS, ante o cumprimento

da pena de advertência, no que tange à condenação ao art.28 da Lei nº 11.343/06. 2- No tocante à condenação pelo crime previsto no art.16, §1º, inc.IV, da Lei nº 10.826/03, expeça-se guia de recolhimento definitiva do sentenciado FABIO APARECIDO DOS SANTOS, encaminhando-a ao Departamento Estadual de Execuções Criminais ou à Vara de Execuções Criminais competente. 2- Elabore-se o cálculo de multa, dando-se vista às partes para manifestação a respeito. 3- Havendo concordância, expeça-se Certidão da Sentença, dando-se ciência ao Ministério Público. 4- Notifique-se o sentenciado FABIO APARECIDO DOS SANTOS para, no prazo de 60 (sessenta) dias (art.1.098, §2º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça), efetue o pagamento da taxa judiciária no valor de R\$ 3.197,00 (três mil, cento e noventa e sete reais), fixada nos termos do artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, correspondente a 100 UFESPs, por meio de guia DARE-SP, que deverá ser gerada no site <https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/custas/new>, selecionando-se para "Tipo de Serviço" a opção "Ações Penais em Geral, Salvo Competência JECRIM - 230-6". Deverá o Oficial de Justiça cientificar o sentenciado de que deverá apresentar em Cartório, oportunamente, o comprovante para juntada aos autos, sob pena de, não fazendo, ter o nome inscrito na dívida ativa do Estado, na forma da lei. 5- Em caso de pagamento, voltem-me conclusos. 6- Em caso de não pagamento ou de não localização do réu, expeça-se Certidão da Dívida Ativa, remetendo-a, acompanhada dos documentos necessários, à Procuradoria Regional do Estado. Caso o devedor seja beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos art.98, §3º do CPC, fica suspensa a emissão da CDA. 7- Após, arquivem-se os autos, cumpridas as formalidades legais." Nada mais. Do que, para constar, lavrei o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Alice Cristina Ferreira Sonoda, Oficial Maior, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA